索 引 号：	756831373/202408-00014
信息分类：	事故通报
发布机构：	蚌埠市应急管理局
发布日期：	2023-08-21 08:11
名　　称：	【事故调查报告】蚌埠高新区“2023·6·3”一般高处坠落事故调查报告
有 效 性：	有效
成文日期：	2023-08-21
文　　号：	
关 键 词：	调查报告

【事故调查报告】蚌埠高新区“2023•6•3”一般高处坠落事故调查报告

发布时间：2023-08-21 08:11　来源： 蚌埠市应急管理局　浏览量：355 【字号：大 中 小】

2023年6月3日，蚌埠高新区天河科技园区安徽华业商品混凝土有限公司厂区内在建钢结构厂房进行房面作业（安装彩钢板）时发生一起高处坠落事故，造成一名工人死亡，直接经济损失802000元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》等法律、法规的规定，经市政府授权，市应急管理局牵头成立了蚌埠高新区“6·3”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），由市应急管理局分管负责同志任组长，市高新区管委会分管负责同志任副组长，市应急管理局、市住房城乡建设局、市总工会以及市高新区管委会派员参加，全面负责事故调查工作，同时邀请市纪委监委、市人民检察院派员参加，并聘请专家参与事故调查，协助查明事故原因。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘验、查阅资料、询问当事人等调查取证方式，查明了事故发生的经过、直接原因和间接原因、人员伤亡情况；认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的突出问题，制定了事故防范措施建议。

经调查认定，蚌埠市高新区“6·3”事故是一起因安徽华业商品混凝土有限公司非法将机制砂生产线项目发包给不具备安全生产条件的个人承包经营，承包方违法建设钢结构厂房，作业人员违章高空作业引起的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位基本情况

安徽华业商品混凝土有限公司（以下简称“华业商砼”）成立于2013年4月10日，注册地址：蚌埠市天河科技园（国电大道与小肖湖路口西侧），法定代表人为陈妹，注册资本为2000万元，统一社会信用代码：9134****2453085。主要从事商品混凝土、预拌砂浆、建筑保温材料、建筑材料的生产与销售。

华业商砼目前拥有商品混凝土生产线、水稳生产线和机制砂生产线各1条，公司实际控制人为常先。常先负责公司生产经营全面工作。

（二）事故有关人员情况

1.黄蓓蕾，女，34岁，身份证号：3403********1502，住址：蚌埠市禹会区马城镇xx村xx组77号。2022年10月，在华业商砼厂区内从事机制砂生产承包经营，自2023年3月中旬开始生产（至事发）。

2022年10月20日，与华业商砼签订协议，承包华业商砼机制砂生产项目。2023年5月17日，黄蓓蕾与黄岩胜签订《机制砂厂钢结构厂房承揽协议》，委托其建设钢结构厂房。

2.黄岩胜，男，42岁，身份证号：3403********1516，住址：蚌埠市禹会区马城镇xx西组40号。无固定工作单位，以个人承包方式从事钢结构厂房建设、房屋漏水修补等杂活。

2023年5月17日，黄岩胜与黄蓓蕾签订《机制砂厂钢结构厂房承揽协议》，承揽钢结构厂房建设。随后，其雇佣姚亮、姚德鲍两人前来干活，劳动报酬约定姚亮为300元/天，姚德鲍为200元/天。5月27日开始厂房搭建，事发当天正在安装房面彩钢板。

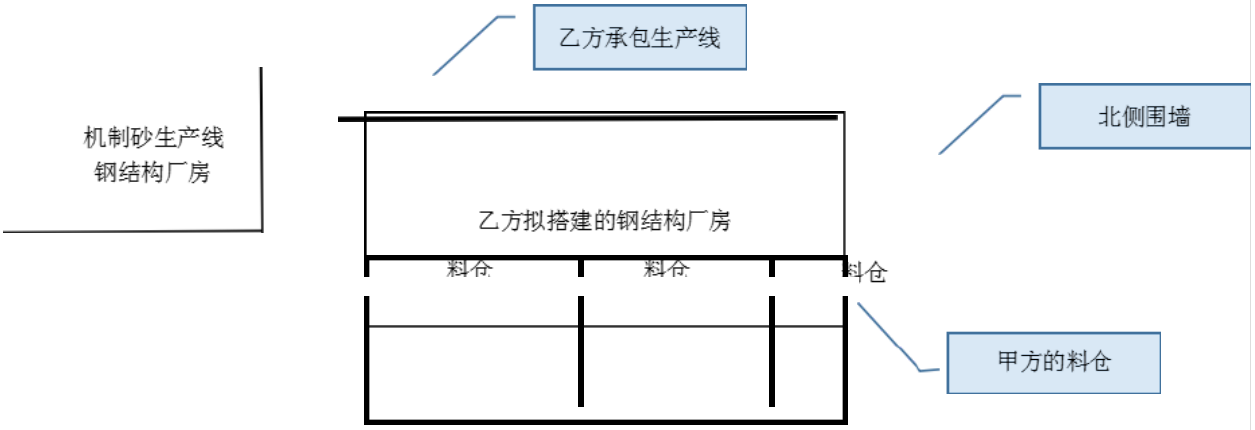
3.姚亮，男，40岁，身份证号：3403********1498，住址：蚌埠市禹会区马城镇xx村97号。无固定工作，主要从事打零工，事发时，黄岩胜雇佣其在华业商砼厂区内进行屋面作业（安装彩钢板）。

4.姚德鲍，男，53岁，身份证号：3403********1632，住址：蚌埠市禹会区马城镇xx村95号。无固定工作，主要从事打零工，事发时，黄岩胜雇佣其在华业商砼厂区内进行屋面作业（安装彩钢板）。作业过程中从厂房屋面坠落，经抢救无效死亡。

（三）其他有关情况

1.华业商砼与黄蓓蕾之间的承包关系

2022年10月20日，华业商砼（协议中为甲方）与黄蓓蕾（协议中为乙方）签订《机制砂项目内部承包生产协议》，同日双方签订了《机制砂项目建设临时厂房协议》《安全生产管理协议》。据实际调查了解，《机制砂项目建设临时厂房协议》实际签订时间为2023年5月中旬，协议时间是网上模板时间未改正。协议约定，临时厂房建设由乙方全权负责，若发生安全责任事故由乙方全部承担并负责赔偿，甲方不承担任何责任及赔偿。协议约定，临时厂房建设地点为：甲方料仓围墙以北至北侧围墙。（见下图）



2.黄蓓蕾与黄岩胜之间的个人承包关系

2023年5月17日，黄蓓蕾与黄岩胜签订《机制砂厂钢结构厂房承揽协议》，委托其建设钢结构厂房，面积约700m^2，用于堆放机制砂生产所用的原材料。协议中约定厂房建设的地点由黄蓓蕾指定位置，黄蓓蕾提供图纸，黄岩胜包工包料按图施工。

（四）事故发生经过

2023年4月21日，蚌埠市生态环境局高新区生态环境分局对华业商砼现场进行检查，发现石子露天堆放，机制砂破碎工序厂房未完全封闭，要求其整改。并于2023年5月5日下达《蚌埠市生态环境局行政处罚事先告知书》，对其罚款贰万元整。之后，华业商砼常先要求黄蓓蕾进行整改，并划定区域用于其建设钢结构厂房堆放石子原料。

2023年5月17日，黄蓓蕾与黄岩胜签订《机制砂厂钢结构厂房承揽协议》，委托其建设钢结构厂房，黄蓓蕾当天支付5万元预付款。次日，黄岩胜开始找人干活，至2023年5月底，厂房钢结构主体搭建完成。2023年6月1日黄蓓蕾支付工程尾款5万元。

2023年6月3日，黄岩胜带姚亮、姚德鲍开始铺设厂房屋面彩钢板。上午6时30分左右，姚亮、姚德鲍先到达施工现场，黄岩胜后到达施工现场。三人上到厂房屋面开始铺设彩钢板。约9时30分，三人已铺设完约100m^{2}面积的彩钢板。10时许，黄岩胜在屋面西侧安装彩钢板的固定螺丝，姚德鲍（位于屋面西北侧，在黄岩胜的东侧偏北方向）、姚亮（位于屋面西侧，在黄岩胜的东面）两人将身上的安全带解开，准备将厂房顶的彩钢板由东往西拉，两人在往西拉拽彩钢板过程中，姚德鲍从屋面坠落。

事发后，黄岩胜拨打了120急救电话，姚亮从厂房顶下去查看情况，发现姚德鲍已经失去意识、无法回答。黄岩胜和姚亮两人将姚德鲍抬至车后座，姚亮开车将姚德鲍送往市第一人民医院。姚亮在送医途中遇到120救护车，随后姚德鲍被转至120救护车上送到市第一人民医院救治。经医院抢救无效，于13时许被宣告死亡。

3.事故直接经济损失

事故发生后，姚德鲍被送往市第一人民医院救治，医院抢救费用约2000元。经市公安局高新区公安分局孝义派出所调解，黄岩胜、黄蓓蕾与死者家属达成赔偿协议，由黄岩胜、黄蓓蕾两人分别赔偿40万元。事故直接经济损失为802000元。

（五）现场勘察情况

1.事发地点

高新区天河科技园安徽华业商品混凝土有限公司厂区内。

2.厂房结构及建设规模

厂房结构为钢结构，屋面为轻质彩钢板。建设规模：地上一层，面积为770m^2，高度为9.8m。

3.坠落位置及高度

坠落位置：厂房屋面西北侧，坠落高度为9.8米。

4.安全防护设施

经现场勘察，施工现场未设置脚手架、防护网、防坠器等安全防护设施。



图1：事故现场航拍图（华业商砼厂区内事发钢结构厂房）

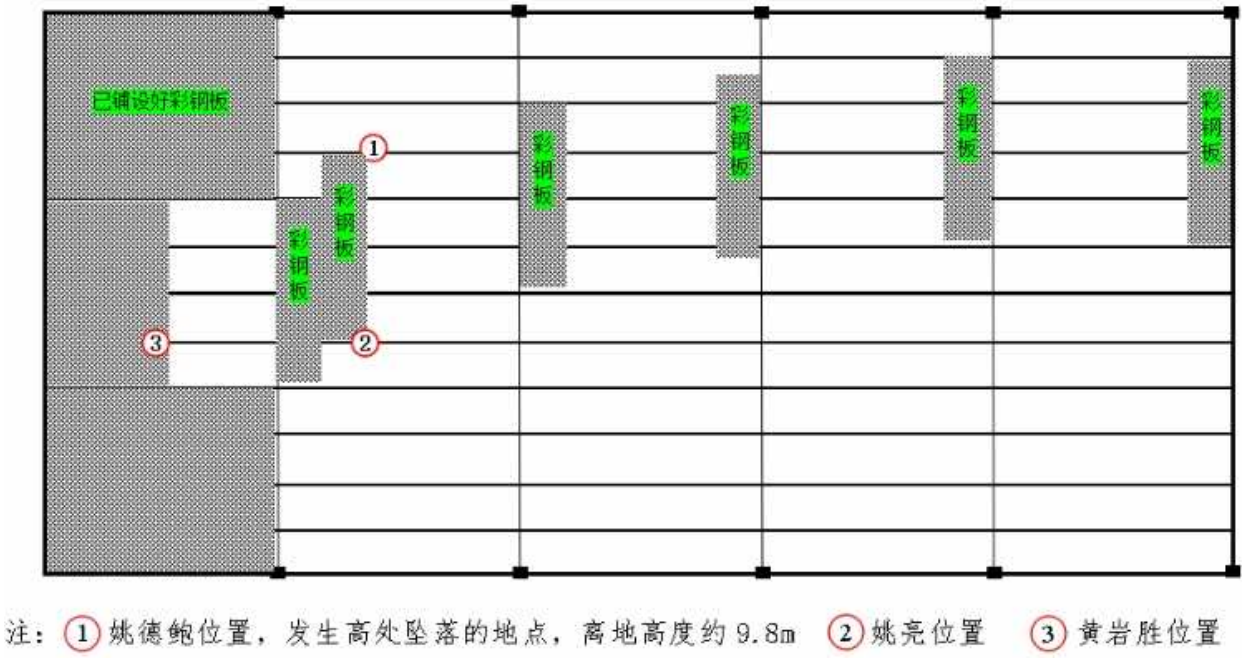


图2：事发厂房建设规模：单跨、地上一层，S=770m^2，H=9.8m



图3：事发厂房用于华业商砼机制砂生产的原材料密闭储存

事发现场示意简图：



二、事故应急处置情况

事故发生后，黄岩胜拨打了120急救电话，同时电话告知黄蓓蕾事故情况。黄岩胜和姚亮两人将姚德鲍抬至车后座，姚亮开车将姚德鲍送往市第一人民医院。姚亮在送医途中遇到120救护车，随后姚德鲍被转至120救护车上送到市第一人民医院救治，黄蓓蕾与魏鹏程（黄蓓蕾丈夫）随后赶到医院。伤者经医院抢救无效，于13时许被宣告死亡。

6月3日23时，公安部门接到报警，并于6月4日凌晨2点到现场进行调查取证。6月4日上午大约8时30分，天河科技园刘礼年接到魏鹏程电话报告事故。随后刘礼年立刻打电话给天河科技园主任刘强，并与天河科技园职工卢先勇一起前往华业商砼事故现场。到达事故现场后，刘礼年通过微信分别向刘强、高新区党政办尹入新、高新区分管领导李险峰进行了汇报。卢先勇通过微信向区应急局进行了汇报。上午10时左右，天河科技园区向区应急局书面报告。

三、事故原因分析

（一）事故原因

1.直接原因

作业人员违反高处作业安全技术规范，施工前未在下方设置脚手架，屋面作业未按规定设置临时走道板，在拉拽彩钢板过程中私自解开安全绳从屋面踏空坠死。

2.间接原因

（1）华业商砼将生产经营项目非法发包给不具备安全生产条件的个人经营，对承包方安全管理不到位，对承包方违法建设钢结构厂房行为没有制止。

（2）黄蓓蕾，违法建设钢结构厂房，违规将钢结构厂房建设工程项目委托不具有相关资质的个人承建。

（3）黄岩胜，不具备安全资质条件，违规承揽钢结构厂房建设。未对工人开展安全教育培训，未给工人配齐安全设施和劳动防护用品，未确定专人现场统一指挥，发现工人摘除安全带直接危及人身安全的紧急情况时未立即采取措施，违章指挥不具备登高作业资质的工人作业。

（4）属地管委会及相关部门履行安全职责不到位。

（二）事故性质

经调查认定，蚌埠高新区“6·3”事故是一起一般生产安全责任事故。

四、有关责任单位和人员存在的主要问题

（一）华业商砼。违法将机制砂生产线项目发包给不具备安全生产条件的个人承包经营，并约定机制砂生产过程中发生安全事故均由黄蓓蕾个人承担，逃避安全生产法律责任。

（二）黄蓓蕾。违法建设钢结构厂房，违规将钢结构厂房建设工程项目委托不具有相关资质的个人承建，未与钢结构厂房建设方签订安全管理协议。

（三）黄岩胜。不具备安全资质条件，违规承揽钢结构厂房建设。未对工人开展安全教育培训，未给工人配齐安全防护设施和劳动防护用品，违章指挥不具备登高作业资质的工人作业。

（四）天河科技园区管委会。对辖区内“厂中厂”企业摸排管理不到位，未发现华业商砼违法发包行为，以及非法建设行为。属地安全管理责任落实不到位，打非治违工作不力。

（五）高新区城乡建设局。对辖区内企业违法违建项目巡查未做到及时、全面摸排，打击违法建设项目工作不深入、不彻底。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免于追究责任人员

姚德鲍，事故发生钢构厂房建设人员，安全意识淡薄，在未取得特种作业资格的情况下进行高空作业，导致事故发生，对事故的发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免于追究其责任。

（二）建议移送司法机关处理人员

黄岩胜，事故发生钢构厂房承包方，不具备承揽钢结构厂房建设资质条件，安排工人高空作业时未确认高空作业人员上岗资格，未确定专人现场统一指挥，发现直接危及人身安全的紧急情况未立即采取措施，导致事故发生，对事故的发生负有主要责任，根据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规建议移送司法机关追究刑事责任。

（三）建议行政处罚责任人员

1.黄蓓蕾，违法将钢结构厂房建设项目发包给不具备安全生产相应资质的个人，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条，对事故的发生负有次要责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条，建议由市应急局进行处罚。因黄蓓蕾在该起事故中为自然人，其身份、责任与生产经营单位身份、责任重合，不对其重复处罚。

2.常先，华业商砼实际控制人，直接负责与黄蓓蕾签订《机制砂项目内部承包生产协议》，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条，建议由市应急局进行处罚。

（四）建议行政处罚责任单位

华业商砼，违法将机制砂生产经营项目发包给不具备安全生产条件的个人，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条，对事故的发生负有次要责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条，建议由市应急局进行处罚。

（五）有关单位和公职人员

1.天河科技园管委会，未严格落实属地安全管理责任，对辖区内企业安全监管不力，建议责成其向高新区管委会作出深刻书面检查。

2.区城乡建设局，未严格落实行业部门监管责任，开展违法建设项目日常巡查检查不力，建议责成其向高新区管委会作出深刻书面检查。

3.刘礼年，天河科技园管委会副书记、副主任，分管园区规划建设、安全生产等工作。疏于管理，未按规定督促指导分管部门履行职责，对分管部门日常监督检查不力等问题失察，对事故的发生负有领导责任，建议责成其向高新区管委会作出深刻书面检查。

4.刘斌，天河科技园管委会规划建设部部长，主要负责园区项目建设全过程管理。工作失职，未按照有关规定对辖区内企业违法违建项目做到全面巡查检查，未发现企业存在的违法违规问题，对事故的发生负有直接责任，建议给予诫勉谈话。

六、事故整改和防范措施

（一）华业商砼。要严格落实企业安全生产主体责任，建立健全安全生产规章制度，完善应急预案，规范项目、场地等发包行为，加强对承包方的安全监管，依法履行发包方安全管理责任，严格落实好建设项目安全生产“三同时”。

（二）天河科技园区管委会。要加大对厂房、场地等非法发包行为的安全监管，全面摸排，做到心中有数，对违法发包行为的要严厉打击。要加大打击非法建设行为工作力度，加大巡查频次，确保巡查检查无死角。

（三）区城乡建设局。要压实行业监管责任，加大对违法建设巡查检查频次，对违法建设行为要严管重罚；加强对零星工程项目的施工安全监管，对全区工程项目进行全覆盖摸排，建立清单台账，做到心中有数。

（四）高新区管委会。要深刻吸取事故教训，加强对天河科技园区的安全管理，点对点开展工作指导，着力提升天河科技园区安全管理水平，遏制事故多发势头。

扫一扫在手机打开当前页

主办单位：蚌埠市应急管理局　网站运维电话：0552-2054499　地址：蚌埠市蚌山区南湖路589号
皖ICP备19012408号-2　皖公网安备 34030002000821号　网站标识码：3403000020

党政机关　政府网站找错　适老化无障碍服务